

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5091522-14.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO COMPETENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE ENUNCIADO LOCAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer do conflito e declarar competente o juízo suscitado (10º JEF do Rio de Janeiro), na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2024.

5091522-14.2024.4.02.5101

510014812257 .V4

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5091522-14.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

SUSCITANTE: JUÍZO SUBSTITUTO DA 5ª VF DE SÃO JOÃO DE MERITI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 35ª VF DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência tendo como juízo suscitante a 5ª Vara Federal de São João de Meriti e como suscitado, o juízo do 10º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro.

A demanda que originou o conflito foi ajuizada no JEF da Capital, alegando a autora conveniência de foro. No entanto, a competência foi declinada com base no Enunciado nº 71 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, o qual prevê ser "absoluta a competência do Juizado Especial Federal do domicílio da parte autora, inclusive nas ações previdenciárias e assistenciais, nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.259/2001".

Ao receber os autos, o Juizado de São João de Meriti suscitou o conflito, sustentando que, à luz do art. 109, § 2º, da Constituição Federal, o autor possui a faculdade de escolher o foro em ações ajuizadas contra a União e suas autarquias, visando garantir amplo acesso ao Judiciário.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

No presente conflito, há duas questões centrais a serem definidas. A primeira é se a competência do Juizado Especial Federal do domicílio do autor é absoluta, conforme o Enunciado nº 71 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro; e a segunda, estabelecer se, em ações contra autarquias federais, o autor possui a faculdade de escolher o foro competente para a propositura da ação, com fundamento no art. 109, § 2º, da Constituição Federal.

Pois bem. O Enunciado nº 71 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro visa a uniformizar a interpretação da competência dos JEFs, estabelecendo que a competência do Juizado Especial Federal do domicílio do autor é absoluta, conforme previsão do art. 3º, § 3º, da Lei nº 10.259/2001. Tal entendimento busca promover a celeridade e proximidade do juízo em relação ao autor, simplificando o trâmite processual.

Por outro lado, o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, confere ao autor, nas ações ajuizadas contra a União e suas autarquias, a faculdade de escolher o foro competente, abrangendo as seguintes opções:

- a) foro do domicílio do autor;
- b) local do ato ou fato que deu origem à demanda;
- c) foro de situação da coisa; ou
- d) o Distrito Federal.

A norma constitucional em questão tem como finalidade facilitar o acesso ao Poder Judiciário, proporcionando ao autor a escolha do foro mais conveniente e acessível, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Sobre o imbróglio, o Pretório Excelso possui entendimento no sentido de que o art. 109, § 2º, da Constituição Federal se aplica não apenas à União, mas também às autarquias federais, caso da UNIRIO. Tal entendimento visa a assegurar que o autor, especialmente em demandas de natureza assistencial e previdenciária, possa optar pelo foro que melhor atenda às suas necessidades, fortalecendo o princípio de facilitação do acesso ao Judiciário.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - CONSELHO REGIONAL - AUTARQUIA FEDERAL - ART. 109, § 2º, CF - TEMA 374/STF - REPERCUSSÃO GERAL - CONFLITO PROCEDENTE. (...) 3. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 627.709/DF, em sede de repercussão geral (Tema 374), "a pretendida fixação do foro competente com base no art. 100, IV, a, do CPC nas ações propostas contra as autarquias federais resultaria na concessão de vantagem processual não estabelecida para a União, ente maior, que possui foro privilegiado limitado pelo referido dispositivo constitucional". A E. Corte fixou então que "A regra prevista no § 2º do art. 109 da Constituição Federal também se aplica às ações movidas em face de autarquias federais". 4. As ações intentadas contra as autarquias federais poderão ser aforadas na Seção Judiciária em que (i) for domiciliado o autor, (ii) naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou (iii) 0 onde esteja situada a coisa, ou, ainda, (iv) no Distrito Federal 5. Entendimento contrário impede que se conduzam as aspirações de realização da democrática interiorização da Justiça Federal, amparada pelo artigo 110 da Constituição Federal. Além de que vem a ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade das leis, por implicar sacrifício maior e desnecessário a quem pretende exercer o direito constitucionalmente amparado de acesso à Justiça. 6. A existência de núcleo regional de atendimento não é óbice à fixação da competência territorial, visto que é equiparado à agência ou sucursal e a criação de tais órgãos visa à melhor consecução do interesse público de forma descentralizada. 7. Conflito de competência procedente, para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de São José dos Campos para processar e julgar a ação de origem.

(TRF-3 - CCCiv: 50195532520204030000 SP, Relator: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2020, 2ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 10/09/2020).

Portanto, no conflito entre norma infraconstitucional e a regra expressa da Constituição, prevalece a norma constitucional, especialmente quando seu propósito é a ampliação do acesso à Justiça. Assim, ainda que o Enunciado nº 71 das Turmas Recursais busque uma orientação de competência local, a faculdade prevista no art. 109, § 2º, da Constituição Federal confere ao autor a prerrogativa de escolha do foro, prevalecendo sobre enunciados que estabeleçam competência absoluta.

Dessa forma, conclui-se que a autora possui o direito de optar pelo JEF da Capital do Rio de Janeiro, em conformidade com o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, mesmo que haja unidade da Justiça Federal em seu domicílio, São João do Meriti.

Por derradeiro, registro que com as novas normas relativas à distribuição e competências editadas pela Corregedoria do TRF da 2ª Região, o enunciado nº 71 das Turmas Recursais tornou-se obsoleto, pois uma demanda pode ser livremente distribuída a qualquer juízo, não mais prevalecendo a regra da competência absoluta por domicílio, regra que anteriormente norteara a fixação da competência.

Ante o exposto, **VOTO** por conhecer do conflito e **declarar competente o juízo suscitado (10º JEF do Rio de Janeiro)**, na forma da fundamentação supra. Após o trânsito em julgado, comunique-se aos juízos envolvidos e dê-se baixa.